

Договор поставки №

г. Салават

_____._____.2026

Общество с ограниченной ответственностью _____ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод» (ООО «РМЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - Товар) и относящиеся к нему документы. Количество поставляемого Товара, его номенклатуру (ассортимент), цену Товара, требования к качеству, срок (период) поставки, порядок оплаты и иные условия поставки согласуются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору (далее - Спецификации), являющихся его неотъемлемыми частями.

2. Условия и порядок поставки Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на условиях, установленных настоящим Договором, и в соответствии с согласованной на каждую партию Товара Спецификацией.

2.2. Спецификации на каждую партию Товара должны содержать:

- количество и номенклатуру (ассортимент) подлежащего поставке Товара;
- срок (период) поставки Товара, порядок поставки Товара и вид транспортировки;
- цену за единицу Товара и общую сумму к оплате;
- порядок оплаты;
- гарантии;
- способ доставки;
- место доставки;
- ссылку на документ (ГОСТ, ТУ и др.), подтверждающий качество Товара;
- иные условия, согласованные Сторонами.

Спецификации оформляются в письменном виде по форме, установленной Покупателем, за подписью уполномоченных представителей Сторон с проставлением печатей Сторон.

Поставщик предоставляет документы, предусмотренные для данного вида Товара законодательством РФ и заводом-изготовителем

2.3. Поставщик обязуется в течение 24 часов с момента отгрузки Товара в адрес Покупателя или указанного им лица (Грузополучателя) направить Покупателю факсимильным сообщением уведомление об отгрузке с указанием наименования Товара, реквизитов товарно-сопроводительных документов, а также номера вагона, контейнера, цистерны (при отгрузке Товара железнодорожным транспортом), марки автомашины, ее государственного номера (при отгрузке Товара автомобильным транспортом), номера рейса (при отгрузке Товара авиационным транспортом).

2.4. Обязанность по доставке Товара лежит на Поставщике, если иное не предусмотрено условиями Спецификаций.

2.5. При поставке Товар должен быть маркирован и упакован в соответствии с действующими в РФ стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, обеспечивающими сохранность Товара при погрузке и выгрузке, транспортировке, перевалке, последующем хранении. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение настоящего обязательства.

2.6. Обязательство по поставке считается исполненным Поставщиком с момента передачи Товара, всех относящихся к нему принадлежностей, подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 (УПД) и при наличии следующих документов:

- оригинала ТОРГ-12 (УПД),
- оригинала счета-фактуры (УПД),
- документов, подтверждающих факт доставки (1-Т, квитанция перевозчика, железнодорожная квитанция и иные документы, подтверждающие факт доставки товара),
- технической документации, паспортов, сертификатов, инструкций по эксплуатации и иных документов, подтверждающих качество товара.

2.7. Если иное не установлено Сторонами в Спецификациях, при выборке Товара Покупателем (Грузополучателем) работы по погрузке Товара в транспортные средства Покупателя (Грузополучателя) осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.8. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Покупателя. В случае досрочной поставки Товара без предварительного согласия Покупателя последний вправе отказаться от его приемки. При этом по письменному требованию Покупателя Поставщик обязуется

возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с нарушением Поставщиком условия о сроке поставки Товара, и в указанный Покупателем срок.

2.9. В случае, если при приёмке Товара в вагонах (полувагонах, цистернах, контейнерах и т.д.) будут обнаружены остатки ранее перевозимых грузов, исключающие пригодность в коммерческом отношении вагонов, то Поставщик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменного требования Покупателя возместить Покупателю сумму расходов на очистку и/или простой вагонов. При этом Покупатель в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения Товара передает Поставщику документы, подтверждающие такие расходы.

Пригодность в коммерческом отношении вагонов (полувагонов, цистерн, контейнеров и т.д.) определяется в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ (№ 18-ФЗ от 10.01.2003). При определении пригодности в коммерческом отношении вагонов Покупателем (Грузополучателем), он самостоятельно оформляет акт освидетельствования с участием представителя независимой организации.

2.10. В случае недопоставки/не поставки Товара, Поставщик обязан восполнить недопоставленный/ не поставленный Товар в ассортименте и количестве, установленном для того периода либо к определенному Сторонами сроку, в котором либо к которому допущена недопоставка/не поставка, за исключением случаев письменного отказа Покупателя принять Товар.

2.11. Поставщик гарантирует, что Товар на момент его передачи Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности и свободен от любых прав третьих лиц, не продан, не заложен, в споре, под арестом не находится.

2.12. Если иное не предусмотрено Спецификациями, риск случайной гибели (повреждения) Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки Товара на склад Покупателя и подписания товарно-транспортных (товаросопроводительных) документов, право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара и подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД с отражением фактической даты подписания.

2.13. С момента передачи Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика, и Покупатель вправе отчуждать его без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.

3. Качество и комплектность Товара

3.1. Поставляемый по настоящему договору товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать национальным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), техническим регламентам Таможенного союза и Российской Федерации, предусмотренным, в том числе Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.01.2022 № 11, в отношении соответствующего товара или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов товара. Качество товара должно удостоверяться сертификатом/паспортом качества/иным нормативно-техническим документом и, если предусмотрено спецификацией, утвержденной технической документацией. Поставляемый товар, в том числе используемые в товаре узлы и комплектующие детали, и другие составляющие части, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, со сроком изготовления, указанным в спецификации, если иные условия не оговорены в спецификации.

3.2. Товар должен быть упакован в тару, соответствующую требованиям ГОСТов и ТУ для каждого вида Товара и обеспечивающую её сохранность при перевозке, хранении и выгрузке. Тара (упаковка) является невозвратной, стоимость тары входит в стоимость Товара.

Поставляемый Товар должен иметь соответствующую маркировку, позволяющую его идентифицировать. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.

3.3. Указанный в Спецификациях Товар должен поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов. При поставке некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней доукомплектовать его. Если Поставщик в установленный срок не доукомплектует Товар или не заменит его на комплектный, то Покупатель вправе отказаться от Товара или же Покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.

3.4. Поставщик обязан одновременно с Товаром передавать Покупателю (Грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными нормативными актами, такие как:

- технический паспорт (если предусмотрен для данного вида Товара); сертификат / паспорт качества (если предусмотрен для данного вида Товара); сертификат соответствия (для Товара иностранного происхождения); сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод (для Товара иностранного происхождения);
- инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению Товара (если это требуется исходя из специфики Товара);
- товарную накладную форма ТОРГ-12, счет-фактуру или УПД;
- товарно-транспортные накладные (ж/д квитанции и прочее), в которых должны быть заполнены обязательные реквизиты: дата составления; наименования организаций, отгружающих и получающих товарно-материальные ценности (ТМЦ); данные об отгруженных ТМЦ, предусмотренные

товарным разделом ТТН; подписи лиц, ответственных за отгрузку и приемку груза, с указанием их должностей, фамилий и инициалов, ФИО водителя, номер водительского удостоверения;

– иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их оформление на данный вид Товара).

3.5. Поставщик обязан не позднее даты поставки Товара в пункт назначения, передать Покупателю (Грузополучателю) все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет в надлежащем порядке осуществить приемку и/или эксплуатацию и/или монтаж и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или совершить иные действия в отношении Товара.

В случае выявления отсутствия одного из относящихся к Товару документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить недостающие документы в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования.

В случае, если документы не будут предоставлены в семидневный срок, то Покупатель имеет право в соответствии со статьей 464 ГК РФ отказаться от Товара.

Не предоставление относящихся к Товару документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. В случае принятия Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием относящихся документов право собственности на Товар не переходит к Покупателю. В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю со дня предоставления всего пакета документов.

Возмещение Поставщиком расходов Покупателя, понесенных в связи с принятием Товара на ответственное хранение, не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Товара.

3.6. При поставке с Товаром пускового комплекта и ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности), Стороны обязуются выделять их в спецификациях в отдельный перечень с указанием стоимости каждой детали, входящей в состав комплекта и ЗИП.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара от транспортных организаций (перевозчика).

4.1.1. Приемка от транспортных организаций осуществляется путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.2. В случаях, когда при приемке Товара от транспортных организаций устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки, данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель (Грузополучатель) обязан потребовать от транспортных организаций составления соответствующего акта.

4.1.3. В случае обнаружения при приемке от перевозчика несоответствия Товара условиям Договора Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить сохранность Товара и уведомить об этом Поставщика посредством факсимильной (электронной) или телеграфной связи. Поставщик обязуется обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для удостоверения факта наличия недостатков Товара и составления акта (Форма № М-7) о выявленных недостатках Товара (далее - Акт) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя). В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок Покупатель (Грузополучатель) составляет акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке. Такой акт будет являться надлежащим основанием для предъявления претензии Поставщику.

4.2. Окончательная приемка Товара по количеству, комплектности и качеству (кроме скрытых дефектов) производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления Товара на склад.

4.2.1. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится без участия Поставщика. По окончании приемки Товара Покупателем (Грузополучателем) составляется акт о приемке Товара.

4.2.2. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного Товара условиям Договора, товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, Покупатель (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранность Товара и составляет Акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия. Не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня обнаружения несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему уведомление посредством факсимильной (электронной) или телеграфной связи.

4.2.3. Не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя) Поставщик обязан сообщить Покупателю (Грузополучателю) о направлении своего представителя для продолжения приемки Товара с указанием должности, Ф.И.О. представителя и времени его прибытия.

4.2.4. В случае принятия Поставщиком решения о направлении представителя, указанный представитель должен явиться не позднее чем в пятидневный срок после получения уведомления

Поставщиком, имея при себе доверенность на право участия в приемке Товара и подписания Акта и иных необходимых для этого документов.

4.2.5. Подписанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора. В том случае, если Поставщик отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным. Такой Акт будет являться надлежащим основанием для предъявления претензии Поставщику.

4.2.6. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем (Грузополучателем) ответа от Поставщика согласно пункту 4.2.3 настоящего Договора или неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в срок, определенный в пункте 4.2.4 настоящего Договора, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

4.3. В случае выборки Товара со склада Поставщика Покупатель (Грузополучатель) проверяет соответствие Товара только по количеству товарных мест и/или весу брутто. При этом подписание акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества товарных мест и/или веса брутто и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора о количестве и качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем (Грузополучателем) на своем складе в течение 10 (Десяти) рабочих дней, считая со дня выборки Товара. Приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.2.1 - 4.2.6 настоящего Договора.

4.4. При несоответствии Товара условиям Договора Покупатель направляет Поставщику письменную претензию с приложением Акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара условиям Договора. Указанная претензия с приложением Акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, направляется Поставщику посредством электронной связи. Письменный ответ на претензию Покупателя должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения указанных документов.

4.5. В случае обнаружения недостатков Товара по качеству и/или количеству, и/или ассортименту, и/или комплектности Поставщик обязан исправить обнаруженные недостатки за свой счет (заменить Товар на качественный и/или допоставить, и/или доукомплектовать Товар) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением Акта и иных подтверждающих документов (при их наличии). В случае нарушения Поставщиком срока для исправления недостатков Товара более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика. До момента замены и/или допоставки, и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, а Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара до момента поставки Товара, соответствующей условиям настоящего Договора.

4.6. По письменному заявлению Поставщика для устранения недостатков Товара Покупатель (Грузополучатель) вправе за счет Поставщика осуществить возврат Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора. Место возврата Товара, не соответствующего условиям Договора, определяется Покупателем.

4.7. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае, если такой Товар оплачен, то Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены. В этом случае Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за Товар, в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня получения соответствующего требования от Покупателя.

4.8. Покупатель вправе привлекать независимых экспертов или третьих лиц с целью проведения инструментального контроля качества или лабораторных исследований для установления фактов несоответствия Товара условиям Договора. В случае подтверждения факта несоответствия Товара условиям Договора Поставщик возмещает Покупателю затраты Покупателя на проведение экспертизы.

4.9. В случае отказа Покупателя от Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, Покупатель обеспечивает приемку Товара на ответственное хранение, о чем уведомляет Поставщика. Уведомление составляется с указанием реквизитов места хранения Товара и направляется посредством электронной связи. Хранение и возврат Товаров, не соответствующих условиям Договора, осуществляется за счет Поставщика.

4.10. Покупатель вправе требовать от Поставщика, а Поставщик обязуется возместить все затраты Покупателя (Грузополучателя) по замене Товара, не соответствующего условиям Договора, включая затраты по хранению, погрузо-разгрузочным работам, транспортировке и иных затрат, связанных с проведением контроля качества Товара.

5. Цена Товара и порядок расчетов

5.1. Товар поставляется по ценам, письменно согласованным Сторонами в Спецификациях. Цены на Товар, указанные в Спецификациях, действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств и

могут быть изменены только по согласованию Сторон в письменном виде с оформлением дополнительного соглашения к Спецификации.

5.2. Стоимость Товара, условия и порядок его оплаты определяются Сторонами в Спецификациях. Платеж осуществляется по каждой спецификации отдельно.

5.3. Покупатель производит оплату Товара на основании оригинала полученного от Поставщика счета на оплату/счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате Товара, а также иных причитающихся Поставщику сумм считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.4. Стороны договорились, что только Покупатель имеет право произвести односторонний зачет денежных требований в отношении согласованных в настоящем договоре штрафных санкций и неустоек. До момента проведения одностороннего зачета, Покупатель обязан проинформировать Поставщика о возникших убытках, начисленной неустойке или штрафных санкциях и о проведении зачета путем направления соответствующего уведомления заказным письмом по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора.

5.5. При получении авансовых платежей, Поставщик не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения аванса предоставляет Покупателю счет-фактуру на аванс, оформленный в соответствии с п. 5.1. ст. 169 НК РФ. При нарушении сроков предоставления счет-фактуры, соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ и постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г., Покупатель вправе уменьшить любой следующий платеж по Спецификации/Договору на сумму, соответствующую сумме НДС, подлежащую выделению в сумме Аванса. Доплата указанной разницы производится только после выставления Поставщиком и получения Покупателем счет-фактуры на Аванс, соответствующего требованиям Налогового кодекса (НК) РФ и постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.

5.6. Авансовые платежи для оплаты стоимости товара по каждой спецификации засчитываются в счет оплаты поставленного товара по каждой спецификации. Сумма, подлежащая зачету, дата и номер платежного поручения, указываются Поставщиком в строке 5 счета-фактуры, соответствующего поступления. В случае не отражения Поставщиком в строке 5 счета-фактуры вышеуказанных данных, предоставленные документы (накладные и счета-фактуры) признаются заполненными с нарушениями и возвращаются Поставщику на доработку. Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней внести необходимые исправления в документы и предоставить их Покупателю.

5.7. Стороны особо отмечают, что в случае предоставления счетов-фактур, оформленных не в соответствии с требованиями пункта 5.6. Договора, на фактически выполненную поставку в соответствующем месяце, такая поставка не подлежит оплате до устранения замечаний Поставщиком в отношении таких счетов-фактур. Покупатель должен уведомить Поставщика о несоответствии счетов-фактур на выполненные поставки в соответствующем месяце требованиям Пункта 5.6 Договора не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика указанных счетов-фактур. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оригинала уведомления Покупателя о несоответствии счетов-фактур требованиям Пункта 5.6. Договора, Поставщик обязан предоставить Покупателю счета-фактуры, соответствующие требованиям Пункта 5.6. Договора.

5.8. Поставщик обязан выставить счет-фактуру, соответствующий ст. 169 НК РФ, не позднее 5 (пяти) календарных дней после поставки товара, в том числе подлежащего прослеживаемости, а также исполнить требования статьи 174 НК РФ и приказа ФНС России от 05 ноября 2024 г. N ЕД-7-3/989@«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения (представления), формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, а также форматов представления документов, прилагаемых к такой декларации, в электронной форме».

В случае, если Поставщик не выставил в срок счет-фактуру либо выставил счет-фактуру, содержание/форма/способ передачи которого не соответствует ст.169 НК РФ или не исполнил требования статьи 174 НК РФ, приказа ФНС России от 05 ноября 2024 г. N ЕД-7-3/989@«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения (представления), формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, а также форматов представления документов, прилагаемых к такой декларации, в электронной форме». Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры, соответствующих пеней и штрафов. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю оригинала счета-фактуры/электронной формы счет-фактуры в установленные сроки установленным способом.

Поставщик также гарантирует возмещение убытков, связанных с доначислением Покупателю налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафов, в связи с квалификацией налоговым органом затрат по настоящему договору в качестве неправомерно включенных в состав расходов для целей налогообложения налогом на прибыль по причине выявления признаков возможной неблагонадежности в деятельности Поставщика.

Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Покупателя предоставить Выписку из книги покупок и продаж (приложение к декларации по налогу на добавленную стоимость) в формате Excel, а также оборотно-сальдовую ведомость по расчетам с Покупателем за последний квартал. В случае несвоевременного предоставления (не предоставления) указанных документов, Покупатель имеет право взыскать штраф в размере 1% от стоимости выполненных работ/поставленного Товара за отчетный квартал.

Стороны согласовывают следующий порядок передачи информации, Покупатель направляет запрос Поставщику на электронный адрес указанный в разделе 12 «Адреса и реквизиты сторон» Договора, Поставщик обязуется предоставить Выписку из книги покупок и продаж, и оборотно-сальдовую ведомость по расчетам с Покупателем на электронную почту – gilmutdinova.gf@rmzrb.ru – Гильмутдинова Гузель Фанировна.

Поставщик обязуется оплатить Покупателю неустойку и убытки, установленные настоящим пунктом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Покупателя.

5.9. В случае, если в Спецификациях стоимость Товара определяется в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа. Товарная накладная и счет-фактура оформляются в российских рублях. Рублевая стоимость товара определяется как сумма предоплаты в пользу Поставщика, рассчитанная по курсу ЦБ РФ на дату такой предоплаты, и неоплаченной части стоимости данного товара, рассчитанной по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки товара Поставщиком в адрес Покупателя, что подтверждается справкой Поставщика, подготовленной по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Договору, и подписанной уполномоченным представителем Поставщика.

5.10. В случае изменения объема поставок по спецификациям Поставщик обязуется вернуть Покупателю, полученный от Покупателя авансовый платеж, частично или полностью, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Покупателя письменного уведомления о возврате аванса.

5.11. В случае, если стоимость Товара определяется в иностранной валюте Поставщик предоставляет счет-фактуру в соответствии с требованиями п.п. 5.5. и 5.6. Договора с приложением подписанной со стороны Поставщика Справки-Расчета поставки Товара по форме Приложения № 2 к Договору.

5.12. На Товар, подлежащий прослеживаемости, в т.ч. поставляемый в наборе (комплекте) с другими Товарами, Поставщик обязан выставить счет-фактуру (с указанием кода РНПТ (регистрационный номер партии импортных товаров)) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота АО «ПФ «СКБ Контур» (Диадок) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после поставки Товара. В случае поставки Товара, в набор (комплект) которого включены прослеживаемые Товары, Поставщик обязан разукрупнить такой набор (комплект) Товара и выделить в счет-фактуре прослеживаемый Товар отдельной строкой.

5.13. Поставщик обязуется оформлять счета-фактуры и/или универсальные передаточные документы (УПД) в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (вступает в силу 01.04.2026), в том числе:

а) при зачёте аванса в счёт отгрузки Товара — отражать в строке 5б счета-фактуры/УПД реквизиты авансового документа (номер, дата, сумма);

б) в отношении контрагентов - индивидуальных предпринимателей указывать в реквизитах Поставщика ОГРНИП и дату его присвоения;

в) при использовании ЭДО формировать документы в форматах, утверждённых ФНС России (в том числе с использованием элемента «СопрДокФХЖ» при зачёте аванса);

г) применять формы документов, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1137, с учётом новых обязательных реквизитов, до утверждения обновлённых бланков ФНС.

5.14. Поставщик подтверждает, что:

- несоблюдение установленных требований к оформлению счета-фактуры/УПД может привести к отказу в вычете НДС (ст. 172 НК РФ);

- повторное оформление счета-фактуры/УПД в случае ошибки осуществляется Поставщиком в 5-дневный срок с момента получения требования от Покупателя (ст. 169 НК РФ);

- Поставщик несёт риск последствий некорректного заполнения документов, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.

5.15. В случае невыполнения Поставщиком п. 5.14. Договора Покупатель имеет право удержать из сумм, подлежащих выплате Поставщику, штраф в размере 10% от суммы НДС, не принятого к вычету, но не более 100 000 руб. по каждому случаю.

5.16. При изменении требований законодательства РФ о порядке оформления счетов-фактур и УПД Стороны обязуются в месячный срок согласовать и подписать дополнительное соглашение о приведении условий настоящего пункта в соответствие с действующим законодательством.

5.17. Стороны договорились, что с 01 марта 2026 года Поставщик обязан обеспечивать доставку Товара услуг исключительно через экспедитора, включённого в Единый электронный реестр на национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог».

5.18. В случае если услуги оказываются экспедитором, не зарегистрированным в указанном реестре, такие услуги считаются оказанными с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а расходы Покупателя на их оплату признаются необоснованными для целей налогообложения.

5.19. Поставщик несёт полную ответственность за привлечение к исполнению договора экспедиторов, включённых в реестр, и в случае нарушения обязуется возместить Покупателю все налоговые доначисления, пени и штрафы, возникшие вследствие использования услуг экспедитора, не имеющего регистрации в реестре «ГосЛог».

5.20. Стороны договорились, что с 01 сентября 2026 года оформление и передача транспортных (товарно-транспортных) накладных, а также иных перевозочных документов, связанных с поставкой Товара, осуществляются исключительно в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

5.21. Поставщик обязуется обеспечить оформление электронных транспортных накладных (ЭТрН) и их передачу Покупателю для подтверждения факта доставки.

5.22. В случае, если по вине Поставщика (либо привлечённого им перевозчика/экспедитора) транспортные накладные будут оформлены на бумажном носителе либо с нарушением установленного порядка электронного документооборота, и это повлечёт отказ налоговых органов в признании расходов или вычетов НДС у Покупателя, Поставщик обязуется возместить Покупателю все связанные с этим налоговые доначисления, пени и штрафы.

5.23. Факт получения Товара Покупателем подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Покупателя.

6. Гарантии в отношении Товара

6.1. Если иное не указано в Спецификации, в сертификате/паспорте качества на Товар, инструкции (правилах) по эксплуатации (применению) Товара, то срок гарантии на Товар устанавливается 12 месяцев с даты начала его эксплуатации, но не более 18 месяцев с даты перехода права собственности на Товар. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период времени, затраченный для устранения недостатков.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и объемов поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного или несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки.

7.2.1 За нарушение начального либо конечного сроков выполнения шеф-монтажных и иных видов работ (далее – работы), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 50% от стоимости соответствующих работ, выполненных с нарушением начального либо конечного срока выполнения.

7.3. За не предоставление либо несвоевременное предоставление относящихся к Товару принадлежностей и/или документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Товара, с которым своевременно не предоставлены принадлежности и/или документы, за каждый календарный день просрочки.

7.4. За просрочку возврата денежных средств согласно пунктов 4.7. и 5.10. настоящего Договора Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от невозвращенной суммы за каждый календарный день просрочки.

7.5. За просрочку оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара, последний уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной оплаты. Стороны пришли к соглашению о том, что неустойка за нарушение сроков оплаты авансовых платежей не начисляется.

7.6. Покупатель вправе потребовать полного возмещения причиненных Поставщиком Покупателю убытков. При этом убытки взыскиваются Покупателем в полной сумме сверх неустоек, установленных настоящим Договором. Уплата убытков, неустойки, не освобождает Поставщика от выполнения возложенных на него настоящим Договором обязательств или устранения нарушений.

7.7. В случае, если Товар не будет поставлен (полностью или частично), Поставщик уплатит Покупателю пеню за период пользования авансом (предоплатой) 0,1% от суммы аванса (предоплаты) за каждый день до момента поставки Товара или возврата суммы неиспользованного аванса.

7.8. При исполнении обязательств по настоящему договору на территории Покупателя либо (в месте доставки Товара) Поставщик обязан выполнять требования экологической, промышленной, пожарной безопасности, газобезопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима, действующих на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПБК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», ООО «РМЗ» и производства работ. Отношения Сторон по вопросам исполнения указанных требований

регулируются Регламентом взаимодействия Сторон по вопросам исполнения требований экологической, промышленной, пожарной безопасности, газобезопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима, действующих на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», ООО «РМЗ» (Приложение № 3 к Договору). В случае нарушения требований вышеуказанного Регламента, Поставщик обязуется оплатить штраф в течение 20 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования Покупателем.

Поставщику и привлеченным им третьим лицам запрещается:

- осуществление фото- и видеосъемки на объектах ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», ООО «РМЗ» без получения письменного согласования от Покупателя;

- несанкционированный пронос (провоз) и/или использование работниками Поставщика и привлеченных им третьих лиц мобильных телефонов, регистраторов, ноутбуков и иных устройств, оснащенных фото-, видеокамерой, записывающим модулем, способных осуществлять фото-, видео-, аудиозапись и /или сохранять в электронном виде ее результаты (далее – мобильные устройства), и электронных средств позиционирования и дистанционной передачи координат места, в том числе, трекеров, электронных маяков, средств мобильной связи, иных устройств, оснащенных GPS-модулем либо аналогичным модулем, способным определять и передавать географические координаты своего местонахождения (далее - средство позиционирования), на территории площадки основного производства ООО «Газпром нефтехим Салават, резервуарных парков ТСЦ НПЗ (площадки «А», «Б», «В», «Г», «Д»), установки жидких газов ТСЦ завода «Мономер» (площадка «Е»), установки газофакельного хозяйства цеха № 56 завода «Мономер», установки компрессии и изотермического хранения аммиака цеха №54 ГХЗ, установки компримирования и фракционирования газов цеха №8 НПЗ (площадка «КиФГ»), газофакельного хозяйства цеха № 8 НПЗ (площадка «ГФХ») и участка сырья, реагентов и металлопроката Единого складского комплекса, производственных площадок ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «Акрил Салават» и ООО «НСТЭЦ». За нарушение данных требований Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в соответствии с Приложением № 3 к Договору. Ответственность за нарушение установленного запрета возлагается на Поставщика.

В случае несоблюдения данного требования возможны последствия в виде:

- аннулирования допуска на территорию;
- расторжения договора в одностороннем порядке;
- привлечения к ответственности в соответствии с законодательством и условиями договора.

Поставщик обязан обеспечить информирование всех работников и привлеченных им третьих лиц о данном запрете и обеспечить его безусловное соблюдение.

Поставщик, его работники и иные привлеченные Поставщиком лица при нахождении на территории Покупателя обязаны соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима, действующие на объектах Покупателя. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает, что он ознакомился с положениями «Инструкции по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «РМЗ», и принимает на себя обязательства по исполнению требований данного документа. При нарушении работниками Поставщика или иными, привлеченными Поставщиком лицами, требований указанной Инструкции, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере, установленном Классификатором нарушений правил безопасности на территории ООО «РМЗ» (Приложение № 4 к Договору). Штраф уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Поставщиком претензии от Покупателя.

7.9. К правоотношениям Сторон по Договору не применяется предусмотренное пунктом 1 статьи 317.1 ГК РФ условие о праве кредитора на получение с должника по денежным обязательствам процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

7.10. В случае предъявления к Покупателю претензий, исков, иных требований о нарушении Покупателем интеллектуальных прав третьих лиц, Поставщик обязуется урегулировать соответствующие споры с третьими лицами своими силами и за свой счёт, а также возместить Покупателю понесённые убытки.

7.11. В случае выявления факта ввоза Товара на территорию РФ с нарушением таможенного законодательства либо установления факта недостоверности в документах, подтверждающих соблюдение таможенных процедур, Покупатель вправе требовать от Поставщика компенсации убытков, возникших в связи с необходимостью устранения последствий указанных обстоятельств (в том числе, но не ограничиваясь: административные штрафы, таможенные пошлины), а также потребовать от Поставщика надлежащего оформления Товара.

7.12. Если в результате использования Товара ввиду несоответствия его требованиям качества будет причинён вред жизни или здоровью третьих лиц, Поставщик обязуется полностью компенсировать убытки Покупателя, в том числе выплаты, которые должны быть произведены в будущем.

7.13. В случае, если в результате налоговой проверки (камеральной, выездной либо повторной) налоговым органом будет отказано Покупателю в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость (НДС) по причине выявленных нарушений в цепочке поставок, связанных с контрагентами Поставщика

(включая его субпоставщиков, подрядчиков, перевозчиков и иных лиц), и Покупатель будет вынужден уплатить указанные суммы НДС, пени и/или штрафы, Поставщик обязуется возместить Покупателю соответствующие суммы.

Возмещение осуществляется Поставщиком в размере фактически уплаченных Покупателем сумм (НДС, пени, штрафов) на основании письменного требования Покупателя и документов, подтверждающих уплату.

Сумма возмещения признаётся Сторонами штрафными санкциями, не подлежит возврату и должна быть уплачена Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 1 (одного) месяца, а Стороны в этот срок не решили судьбу настоящего Договора путем переговоров, то любая из Сторон получает право отказаться от исполнения настоящего договора, путем направления уведомления другой Стороне, с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня расторжения Договора. При этом Стороны освобождаются от возмещения возможных убытков, за исключением возмещения расходов, произведенных до наступления форс-мажорных обстоятельств.

9. Порядок и основания изменения и расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

9.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки и/или предоставления относящихся к Товару принадлежностей и/или документов более чем на 30 (тридцать) календарных дней является существенным нарушением условий Договора. В случае, если такое нарушение будет допущено Поставщиком, то Покупатель будет вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично или установить новый срок для поставки, письменно уведомив об этом Поставщика, и потребовать возврата того, что было исполнено им до момента изменения или расторжения Договора.

9.3. В случае невозможности исправления недостатков, указанных в акте о недостатках Товара в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора либо фактического неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению недостатков Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней, считая со дня получения письменной претензии от Покупателя с приложением акта о недостатках Товара, Покупатель вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика, и потребовать возврата того, что было исполнено Покупателем до момента изменения или расторжения Договора.

9.4. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон, Договор считается измененным или расторгнутым со дня, следующего за днем подписания соответствующего соглашения к Договору. При одностороннем изменении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым со дня, следующего за днем получения Стороной соответствующего письменного уведомления, если в нем не будет указан иной срок.

10. Прочие условия

10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по **31.12.2026г.** включительно, а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения.

Срок действия Договора продлевается на период исполнения Сторонами обязательств, в соответствии с заключенными в пределах срока действия настоящего Договора Спецификациями к нему. Окончание срока действия договора не прекращает обязанность Поставщика по поставке товара.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя Договора или спецификации к Договору на бумажном носителе обязан подписать указанные документы уполномоченным лицом и вернуть один экземпляр в адрес Покупателя. В случае не получения от Поставщика подписанного экземпляра Договора или спецификации по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, Договор или спецификация считается незаключенными, вся переписка по ним признается недействительной и Покупатель вправе заключить Договор или спецификацию с аналогичным предметом с другим

контрагентом, при этом Поставщик не вправе требовать возмещения каких-либо убытков и упущенной выгоды.

10.2. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных дней от даты её получения. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока её рассмотрения, спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10.3. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

10.4. Все Приложения, Спецификации, дополнения, дополнительные соглашения, подписанные Сторонами и скрепленные печатями, являются неотъемлемыми частями Договора.

10.5. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-платательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-платательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму реального ущерба, понесенного в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

10.6. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора о цене, порядке и условиях поставки являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению либо передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением условия о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду.

10.7. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка и переговоры, связанные с заключением Договора, теряют силу.

10.8. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору Поставщиком третьим лицам возможна только по письменному согласию Покупателя. В случае нарушения данного обязательства Поставщиком, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5% от суммы переданных прав требований.

10.9. До заключения Договора Поставщик обязан предоставить надлежаще заверенные копии действующих документов. К таким документам относятся:

- устав (положение) со всеми изменениями и дополнениями;
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора;
- выписка из ЕГРЮЛ (дата ее составления должна быть не позднее 2 дней до даты предоставления);
- баланс по последнюю отчетную дату, если заключение сделки для Поставщика не является обычной хозяйственной деятельностью
- документ, подтверждающий наличие всех необходимых корпоративных одобрений и согласований, необходимых для заключения Договора (необходимость определяется в соответствии с учредительными документами Поставщика и действующим законодательством).

При внесении изменений в учредительные документы, а также при изменении иных сведений в вышеуказанные документы Поставщик обязуется уведомить об изменениях и представить доказательства, подтверждающие такие изменения, не позднее 3-х дней с даты изменений.

10.10. Копии настоящего Договора (Спецификации, дополнительного соглашения, дополнения к договору), а также копии документов, связанных с исполнением Договора (Приложений к нему), переданные и полученные посредством электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника и обязательны для Сторон при исполнении настоящего Договора. Сторона, направившая копию Договора (Спецификации, дополнительного соглашения, дополнения к Договору), обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить другой Стороне почтой или через курьера оригинал документа. Риск искажения информации при этом несет Сторона, направившая информацию посредством электронной почты. При использовании электронной почты Сторона направляет во вложении к сообщению скан-копию Договора (Спецификации, дополнительного соглашения, дополнения к Договору), а также скан-копии документов, связанных с исполнением Договора (Приложений к нему), подписанные уполномоченным представителем Стороны и, при необходимости, скрепленные печатью Стороны.

10.11. Договор и документы по договору, включая накладные ТОРГ-12, универсальные

передаточные документы, счета-фактуры, спецификации, уведомления, дополнительные соглашения, сообщения, акты выполненных работ/оказанных услуг, счета на оплату Стороны могут подписывать в электронном виде. Подписанные в электронном виде документы будут равнозначны бумажным документам, подписанным лично уполномоченными представителями Сторон. Подтверждением факта получения документов в системе ЭДО является подписанное извещение о получении электронного документа, в котором фиксируются отправитель, получатель, дата и время поступления документа.

Обмен электронными документами осуществляется по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в системе электронного документооборота (ЭДО) через оператора ЭДО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных представителей Сторон. Заключение отдельного соглашения о применении электронного документооборота не требуется.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя Договора или спецификации к Договору в ЭДО обязан подписать указанные документы уполномоченным лицом. В случае не подписания Поставщиком Договора или спецификации по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, Договор или спецификация считается незаключенными, вся переписка по ним признается недействительной и Покупатель вправе заключить Договор или спецификацию с аналогичным предметом с другим контрагентом, при этом Поставщик не вправе требовать возмещения каких-либо убытков и упущенной выгоды.

10.12. Документ, а также любое сообщение (далее - документ) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании электронной почты - дата и время, указанные в отчете о доставке электронного документа персонального компьютера передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по электронной связи подтвердила получение документа;
- при использовании почтовой связи - дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;
- при использовании доставки курьером - дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении документа.

10.13. Транспортные средства, в том числе транспортные средства перевозчика, используемые Поставщиком в ходе исполнения условий Договора, должны быть пригодны для эксплуатации и поддерживаться в состоянии, обеспечивающем их безопасность, в соответствии с требованиями Технического регламента ТР/ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», своевременно проходить техническое обслуживание, которое обеспечивает безопасность их эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Стороны особо отмечают, что в случае не прохождения технического осмотра транспортным средством Поставщика, Покупатель вправе взыскать штраф в размере 7% от стоимости поставляемого Товара на основании подписанной спецификации, за каждый факт нарушения, но не более 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

Дальнейшая доставка Товара на склад осуществляется транспортным средством Покупателя.

10.14. Допуск транспортных средств Поставщика на территорию Покупателя осуществляется после проведения Покупателем технического осмотра транспортного средства Поставщика. Выявленные в ходе технического осмотра нарушения фиксируются актом о выявленном нарушении (по форме Приложения № 1 к настоящему Договору). Указанный акт подписывается комиссией, состоящей из представителя Покупателя и водителя транспортного средства. В случае отказа водителя транспортного средства от подписания акта, все обстоятельства, указанные в акте, считаются признанными Поставщиком без возражения.

10.15. Поставщик должен обеспечить достаточную квалификацию водителей, а именно наличие у водителей водительского удостоверения той категории, к которой относится управляемое соответствующим водителем транспортное средство, и организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движения своего транспорта на территории Покупателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», других нормативных правовых актов Российской Федерации и Правил, а также осуществлять контроль соблюдения водителями Поставщика Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на территории Покупателя, Поставщик обязуется компенсировать в полном объеме причиненный Покупателю ущерб.

10.16. Покупатель вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Поставщику, суммы неустоек, процентов, убытков, суммы затрат, подлежащих уплате Поставщиком Покупателю в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. Платежи за поставку производятся Покупателем за вычетом штрафов.

10.17. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

10.18. Поставщик заверяет и гарантирует Покупателю, что:

- Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении Поставщика отсутствуют данные о недостоверности сведений, включаемых согласно Федеральному закону от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц, а также оснований для признания представленных Поставщиком сведений недостоверными (сведения об адресе юридического лица, учредителе, руководителе), руководитель Поставщика не включен в реестр дисквалифицированных лиц;

- Поставщиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора;

- Поставщик соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов;

- основной целью Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

- Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

- обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в данном пункте Договора, и Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них;

- привлекаемые Поставщиком третьи лица являются добросовестными непосредственными исполнителями обязанностей по договорам, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами;

- Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара Покупателю, для чего обладает всеми необходимыми трудовыми и имущественными ресурсами;

- все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в первичной документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

- Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача Товара по Договору.

- Поставщик совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем пункте Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе.

В случае нарушения гарантий и/или заверений, указанных в настоящем пункте, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных таким нарушением.

В обеспечение возмещения убытков, указанных в настоящем пункте, Покупатель без применения к нему какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по настоящему Договору и/или Спецификации (равно как и иным сделкам между Сторонами) имеет право уменьшить сумму, подлежащую оплате Покупателем Поставщику по любым обязательствам между Сторонами, не ограничиваясь Договором, на сумму налогов, в возмещении которых Покупателю было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, пеней, штрафов. Без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по настоящему Договору и/или Спецификации (равно как и иным сделкам между Сторонами) данная сумма остается в распоряжении Покупателя.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

10.19. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Приложения

1. Приложение № 1 Акт осмотра транспортного средства (ФОРМА)
2. Приложение № 2 Справка-расчет (ФОРМА)
3. Приложение № 3 Регламент взаимодействия сторон по вопросам исполнения требований экологической, промышленной, пожарной безопасности, газобезопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима, действующих на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»
4. Приложение № 4 Классификатор нарушений правил безопасности на территории ООО «РМЗ».

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:

Наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
ИНН	
КПП	
Телефон	
Расчетный счет	
Банк	
Корреспондентский счет	
БИК	
ОКВЭД	
ОКПО	
E-mail	

ПОСТАВЩИК:

Наименование	
Юридический и фактический адрес	
Почтовый адрес	
ИНН	
КПП	
ОКВЭД	
ОГРН	
Расчетный счет	
Банк	
Корреспондентский счет	
БИК	
Телефон/Факс	
E-mail	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ООО «_____»

_____/_____/_____

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «РМЗ»

Представитель

_____/_____/_____

Акт осмотра транспортного средства
по договору № _____ от _____._____.20__

г. Салават

"__" _____ 20__ года.

Осмотрели ТС

регистрационный номер _____

Выявили, что: _____

_____.

Определили не допустить ТС _____ рег. № _____

на территорию склада по адресу _____

_____.

Прилагаемые к акту документы: _____.

Представитель Покупателя _____

Водитель _____

Форма согласована

ПОСТАВЩИК:

ООО «_____»

_____/_____/_____

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «РМЗ»

Представитель

_____/_____/_____

Организация: _____ Справка-расчет № _____ дата _____ поставки товаров						
	Наименование документа	Дата	Номер	Сумма EUR	Курс	Сумма руб.с НДС
Поставка товаров (работ, услуг)	Договор (спецификация)				ЦБ	-
Аванс № 1	Платежное поручение					
Аванс № 2	Платежное поручение					
Остаток по поставке товаров (работ, услуг)						
Всего по поставке товаров (работ, услуг)					-	
	Счет-фактура					
Исполнитель	<u>должность (Ф.И.О.)</u>					
Руководитель	<u>Ф.И.О.</u>					

ПОСТАВЩИК:

ООО «_____»

_____/_____/_____

Форма согласована

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «РМЗ»

Представитель

_____/_____/_____

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

по вопросам исполнения требований экологической, промышленной, пожарной безопасности, газобезопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима, действующих на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод» (ООО «РМЗ»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «_____» (ООО «_____»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, являясь сторонами Договора поставки № _____ от _____.2026 (далее - Договор), пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется:

1.1. Обеспечить в течение всего срока нахождения на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» своих работников¹ соблюдение указанными работниками на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»

– норм действующего законодательства РФ, включая природоохранное, водное, земельное, лесное законодательство, законодательство в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности опасных производственных объектов (далее – Нормы РФ);

– требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, правил пожарной безопасности, газобезопасности, безопасности дорожного движения, правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима (далее – Правил)².

При отсутствии у Поставщика возможности ознакомления с требованиями охраны труда, размещенными на вышеуказанном сайте, Покупатель по запросу Поставщика оказывает содействие в обеспечении Поставщика возможностью ознакомления с Правилами, в том числе, путем их предоставления на бумажном носителе. В случае отсутствия такого запроса в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Регламента Поставщик считается ознакомленным с Правилами;

1.2. Ознакомить под роспись с содержанием Правил своих работников;

1.3. Обеспечить работу привлекаемых в ходе исполнения условий Договора транспортных средств, механизмов и спецтехники в соответствии с Нормами РФ и Правилами. При этом все транспортные средства, механизмы и спецтехника, используемые на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» в ходе исполнения условий Договора, должны быть пригодны для эксплуатации и поддерживаться в состоянии, обеспечивающем их безопасность, в том числе должны быть оборудованы ремнями безопасности, иметь аптечку первой помощи и огнетушители, своевременно проходить техническое обслуживание, которое обеспечивает безопасность их эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства Российской Федерации;

1.4. Обеспечить достаточную квалификацию водителей, а именно наличие у водителей водительского удостоверения той категории, к которой относится управляемое соответствующим водителем транспортное средство;

1.5. Организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движения своего и привлеченного транспорта на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», других нормативных правовых актов Российской Федерации и Правил, а также осуществлять контроль соблюдения водителями Поставщика или привлеченными Поставщиком третьими лицами Правил дорожного движения. В случае совершения

¹ при привлечении Поставщиком третьих лиц:

– требования, предъявляемые настоящим Регламентом к работникам Поставщика, распространяются также на работников третьих лиц, привлекаемых Поставщиком;

– обязанности Поставщика, предусмотренные настоящим Регламентом и выполняемые им в отношении своих работников, должны также выполняться Поставщиком в отношении работников привлеченных третьих лиц.

² размещены на сайте по адресу <http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/about/safety/ntd/>, который актуализируется по мере пересмотра нормативных документов.

дорожно-транспортного происшествия Поставщиком на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» компенсировать в полном объеме причиненный ущерб;

1.6. Обеспечить предоставление своим работником или привлеченными Поставщиком третьими лицами, допустившими нарушение Правил, представителю ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», выявившему такое нарушение: электронного ключа (пропуска), пояснений по факту допущенного нарушения, иных затребованных сведений и документов (наряд-допуск, удостоверение и т.п.);

1.7. В случае нарушения работниками Поставщика или привлеченными Поставщиком третьими лицами Норм РФ и/или Правил по письменному требованию Покупателя уплачивать штраф в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Регламенту в порядке и в сроки, установленные действующим гражданским законодательством;

1.8. Самостоятельно нести ответственность за травмы, увечья или смерть своих работников, возникшие, в том числе, в результате нарушения Поставщиком или привлеченными Поставщиком третьими лицами Норм РФ, Правил, настоящего Регламента, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда и убытков в порядке и в сроки, установленные действующим гражданским законодательством;

1.9. В случае аварии (разрушения сооружений и (или) технических устройств ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», неконтролируемого взрыва и (или) выброса опасных веществ), инцидента, предпосылки к инциденту (отказа или повреждения сооружений технических устройств ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»), пожара и/или несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ходе исполнения условий Договора по вине работников Поставщика или привлеченных Поставщиком третьих лиц, в максимально сжатые сроки и за собственный счет:

- сообщить ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» о случившемся по тел. (3476)39-15-32 с последующим уведомлением об обстоятельствах случившегося в письменной форме за подписью уполномоченного представителя Поставщика;

- реализовать мероприятия, необходимые для минимизации и последующего устранения последствий аварии, инцидента, предпосылки к инциденту, пожара, и/или несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, и устранения нарушений, которые привели к их возникновению;

- организовывать расследование аварии, инцидента, предпосылки к инциденту, пожара и/или несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, а также требованиями ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ». Расследование причин аварий, инцидентов предпосылок к инцидентам, пожаров и несчастных случаев, дорожно-транспортного происшествия, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», комиссией с обязательным участием представителей ООО «Газпром нефтехим Салават», Покупателя, Поставщика, третьего лица, привлеченного Поставщиком, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается;

- в течение 2 (двух) календарных дней с даты завершения расследования направлять Покупателю и ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» отчеты о произведенных действиях и мерах, предпринятых с целью недопущения возникновения аналогичных случаев в будущем;

- в полном объеме компенсировать убытки ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» и Покупателя, возникшие в результате таких нарушений и ставшие следствием причинения ущерба имуществу ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», его работникам, окружающей природной среде. Кроме того, Поставщик обязан компенсировать убытки ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» и Покупателя, возникшие в результате привлечения ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» и Покупателя к ответственности со стороны уполномоченных государственных органов. Стороны подтверждают, что Покупатель вправе удержать сумму, равную размеру убытков, из любой суммы, подлежащей выплате Покупателем в рамках Договора без последующей компенсации данной суммы посредством дальнейших платежей в порядке и сроки, установленные действующим гражданским законодательством;

1.10. Гарантировать наличие у себя и привлекаемых им третьих лиц всех специальных разрешений, лицензий, свидетельств, допусков и/или иных необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, подтверждающих ее право на выполнение работ. Кроме того, Поставщик обязан гарантировать, что указанные документы будут действительными в течение всего срока выполнения работ.

В случае неисполнения/ненадлежащего выполнения данного условия Поставщик несет полную ответственность за любые последствия отсутствия у Поставщика и/или у привлеченной им третьей стороны вышеуказанных документов, включая обязанность по возмещению в полном объеме любых убытков ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» и Покупателя, связанных с такими нарушениями. В случае если после начала выполнения работ выяснится, что Поставщик и/или привлеченное им третье лицо не имеет необходимого документа, предусмотренного настоящим пунктом, ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» и Покупатель вправе в любое время в одностороннем порядке либо остановить работы, выполняемые Поставщиком и/или привлекаемым им третьим лицом, до устранения соответствующего нарушения без увеличения ранее согласованных в Договоре сроков выполнения работ/поставки, либо отказаться от выполнения Договора в целом и потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных таким отказом;

1.11. Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ, установленные действующим законодательством РФ и Правилами;

1.12. Постоянно содержать в чистоте переданное имущество, включая площадку, на которой выполняются работы, обеспечить в период выполнения работ своими силами и средствами, либо с привлечением специализированной организации, своевременный вывоз отходов и обеспечить полную уборку объекта до его сдачи ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» и Покупателю;

1.13. Ежедневно, не менее чем за один час до окончания времени проведения работ, указанного в наряде-допуске, проводить уборку территории на месте проведения работ до состояния, предшествующего началу выполнения соответствующих работ. Территория, подлежащая уборке, определена границами, указанными в наряде-допуске;

1.14. Отходы, возникшие в ходе выполнения работ необходимо складировать в местах временного накопления отходов (далее - МНО) подразделения, в котором выполняются работы, либо вдоль дорог, проходящих на минимальном удалении от места проведения работ. Крупногабаритные отходы подлежат складированию в непосредственной близости от МНО, на расстоянии, позволяющем осуществлять погрузку с использованием кранов и иных грузоподъемных механизмов без нанесения вреда имуществу ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» или в специальные контейнеры типа «лодочка»;

Отходы, относящиеся по Федеральному классификационному каталогу отходов к твердо-коммунальным являются собственностью Поставщика, складироваться в МНО, организованных Поставщиком, срок их временного накопления и вывоза определяется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3 суток: плюс 5 град.С и выше – не более 1 суток; плюс 4 град.С и ниже – не более 3 суток.

1.15. До помещения в МВНО необходимо разделять отходы на следующие категории:

- отходы, подлежащие дальнейшей реализации (металлолом, полиэтиленовая тара, отработанный кожух трубопроводов, древесные отходы);
- отходы, подлежащие обезвреживанию (тара от лакокрасочных материалов, обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами и т.п.);
- отходы, подлежащие размещению на специализированном полигоне (строительные отходы, отходы шлаковаты, древесные отходы (неделовая древесина, опилки, стружки, обрезь кустарников и деревьев) и т.п.).

1.16. Вывоз отходов должен производиться в места, указанные уполномоченным представителем ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», срок их временного накопления и вывоза определяется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3 суток: плюс 5 град. С – не более 1 суток; плюс 4 град. С – не более 3 суток. Все отходы должны быть удалены с площадки производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического выполнения работ. Крупногабаритные отходы подлежат вывозу непосредственно по окончании формирования транспортной партии;

1.17. Не позднее, чем за 3 часа до момента вывоза отходов Поставщик извещает уполномоченного представителя ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» и Покупателя, который в установленном порядке:

- оформляет документы, необходимые для учета и вывоза отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ (паспорт, акт приема-передачи, акт сохранности и т.п.);
- определяет место, в которое планируется переместить отходы для дальнейшего складирования, утилизации или обезвреживания (склады ЕСК, специализированный полигон);

1.18. При выполнении земляных работ складировать плодородный слой отдельно от основного грунта. Не засыпанные грунтом котлованы, ямы, по окончании работ ограждать сигнальной лентой, в ночное время освещать. Засыпать котлованы, ямы, приямки до окончания последнего дня фактического выполнения соответствующих работ. Окончательную планировку территории проводить согласно графику выполнения

работ. При выполнении ремонтных/демонтажных работ обязательно выполнять условия по разделке / сортировке металлолома:

- разделка металлолома до транспортабельных размеров;
- разделка лома кабеля до габаритных размеров не более 4(четырёх) метров;
- сортировка металлолома по видам (в зависимости от материального исполнения по номенклатуре);

1.19. При выполнении работ, связанных с демонтажем (в том числе частичным) зданий и сооружений, исключить развал отходов демонтажа по прилегающей территории. Для предотвращения развала отходов использовать специальные приспособления типа строительных мусоросбросов и/или ограждающих конструкций;

1.20. Перед погрузкой отходов обеспечивать расчистку подъездных путей и площадок для производства погрузочных работ;

1.21. В случае демонтажных/ремонтных работ вдоль эстакад, улиц, рядов на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» отходы необходимо собирать в кучи и складировать вблизи дороги, во избежание въезда транспорта на газоны;

1.22. Организовать на земельном участке, расположенном на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» и переданном ему Покупателем для выполнения работ (далее – вверенная территория) пункт по мойке колес, принадлежащих ему и/или используемых им автомобилей и механизмов;

1.23. Осуществлять мойку колес автомобилей и механизмов, принадлежащих ему и/или используемых им, перед выездом с вверенной территории на дороги ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»;

1.24. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания всего объема работ, предусмотренных Договором на соответствующем объекте (участке) провести полную уборку территории и приведение её в состояние, предшествующее началу выполнения соответствующих работ.

2. ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»/Покупатель имеют право:

2.1. Проводить проверки соблюдения Поставщиком требований Норм РФ и Правил;

2.2. В случае выявления нарушения работниками Поставщика или привлеченных Поставщиком третьих лиц требований Норм РФ и Правил приостановить исполнение условий Договора без обязательств Покупателя по возмещению убытков Поставщика, связанных с такой приостановкой;

2.3. Фиксировать факт нарушения требований правил внутриобъектового и пропускного режима путем составления Акта о выявленном нарушении или упущении (Приложение 2 к настоящему Регламенту). Нарушения иных локальных актов, относящихся к Правилам, фиксируются в Акте о выявленном нарушении (Приложение 3 к настоящему Регламенту), составляемых в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Регламента. Указанные Акты составляются ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» в одностороннем порядке и имеют силу двусторонних;

2.4. Не допускать на территорию ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» работников Поставщика или привлеченных Поставщиком третьих лиц, допустивших нарушение, относящееся в соответствии с Классификатором нарушений (Приложение №1 к настоящему Регламенту) к I классу нарушений;

2.5. Проводить комиссионную проверку знаний Правил в порядке, определенном ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», у работников Поставщика или привлеченных Поставщиком третьих лиц, допустивших нарушение, относящееся в соответствии с Классификатором нарушений (Приложение №1 к настоящему Регламенту) ко II и III классам нарушений, и в случае неудовлетворительных результатов указанной проверки, не допускать на территорию ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» работников Поставщика или привлеченных Поставщиком третьих лиц, не прошедших проверку;

2.6. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор без возникновения у Покупателя обязательств по возмещению убытков Поставщика, связанных с таким расторжением, в случае неоднократного (два и более раза) нарушения работниками Поставщика или привлеченных Поставщиком третьих лиц требований Норм РФ и Правил.

3. Акты, предусмотренные п.2.3. настоящего Регламента, оформляются в следующем порядке:

3.1. Акт составляется уполномоченными работниками ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» комиссионно (количество представителей - не менее двух человек) непосредственно после обнаружения факта нарушения Норм РФ и Правил. При наличии фотоматериалов, свидетельствующих о совершении нарушения, акт может составляться одним уполномоченным работником ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ».

3.2. Акт составляется в двух экземплярах: первый остается у ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» второй вручается работнику-

нарушителю под роспись. В случае отказа работника-нарушителя от принятия акта об этом делается соответствующая запись в акте. Вручение акта работнику-нарушителю либо отказ работника-нарушителя от принятия акта в любом случае считаются надлежащим вручением акта Поставщику. При этом фамилия, имя, отчество нарушителя вносятся в акт на основании электронного ключа (пропуска), предъявляемого лицом, допустившим нарушение Норм РФ и Правил.

3.3. Покупатель направляет Поставщику письмо с копией акта о выявленном нарушении, акта о выявленном нарушении или упущении. По нарушениям, требующим расследования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» (авариям, инцидентам, предпосылкам к инцидентам, пожарам, несчастным случаям, дорожно-транспортным происшествиям, нахождением лиц на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» в состоянии наркотического опьянения, проносе на территорию ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» наркотических средств), акт направляется после окончания расследования.

4. Кроме того, Поставщик обязуется:

4.1. При неисполнении обязанностей, предусмотренных пунктами 1.15 – 1.24 настоящего Регламента:

4.1.1. Осуществить своими или привлеченными силами исполнение обязательств, предусмотренных данными пунктами;

4.1.2. Осуществить компенсацию расходов, понесенных ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»/Покупателем в результате несвоевременного исполнения указанных пунктов;

4.1.3. Выплатить штраф в размере, предусмотренном Приложением 1 к настоящему Регламенту.

Возмещение расходов и выплату штрафа, предусмотренного данным пунктом, производить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем письменного требования о выплате соответствующих сумм.

ПОСТАВЩИК:

ООО «_____»

_____/_____/

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «РМЗ»

Представитель

_____/_____/

Классификатор нарушений требований безопасности работниками Поставщика или привлеченных Поставщиком третьих лиц

№	Вид нарушения	Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
I класс нарушений (угроза жизни и здоровью с тяжелым исходом возможна с большей степенью вероятности)				
Нарушение требований пожарной безопасности				
1.	Курение на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» в неустановленном месте		100	+
2.	Нарушение требований правил пожарной безопасности, приведших к возникновению пожара, загорания, задымления		100	+
Нарушение требований охраны труда				
3.	Производство работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, земляных, работ на высоте) без оформления наряда-допуска		100	+
4.	Нарушение правил охраны труда, которые привели к несчастному случаю		100	+
5.	Соккрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для здоровья и жизни людей		100	+
6.	Нахождение на производственной территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» без средств индивидуальной защиты (при выполнении трудовых обязанностей)		100	+
Нарушение требований промышленной безопасности				
7.	Нарушение правил промышленной безопасности, которые привели к аварии		100	+
Нарушение требований безопасности дорожного движения				
8.	Нарушение, которое привело к дорожно-транспортному происшествию, несчастному случаю, разрушению конструкций, зданий и сооружений на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»		100	+

№	Вид нарушения	Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
Нарушение требований пропускного и внутриобъектового режима				
9.	Нахождение на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения		100	+
II класс нарушений (угроза жизни с тяжелым исходом возможна со средней степенью вероятности)				
Нарушение требований пожарной безопасности				
10.	Хранение/размещение баллонов с горючими газами (за исключением газосварочного поста), емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в мобильных зданиях, на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», в неотведенных для этих целей местах.	+	50	
Нарушение требований охраны труда				
11.	Выполнение газоопасной работы с неисправными СИЗОД	+	50	
12.	Проведение работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, земляных, работ на высоте) с нарушением мероприятий, указанных в наряде-допуске; несоблюдение периодичности контроля лицом, ответственным за проведение работ повышенной опасности, определенной нарядом-допуском;	+	50	
13.	Допуск к работе лиц, не прошедших (или не прошедших в срок) обучение, проверку знаний, инструктажи	+	50	
14.	Нарушения при применении средств подмазывания, ограждений; применение неисправного и (или) неиспытанного оборудования (инструмента, приспособлений и т.д.)	+	50	
15.	Нарушение при выполнении работ на высоте – отсутствие необходимой документации, использование несертифицированных средств обеспечения безопасности работ на высоте и их неисправное состояние	+	50	
16.	Проведение ремонтных работ без наличия наряда-допуска на производство работ, выданного руководителем подразделения на объектах ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» или с нарушением мероприятий, указанных в наряде-допуске	+	50	

№	Вид нарушения	Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
Нарушение требований промышленной безопасности				
17.	Нарушение требований промышленной безопасности, которые привели к инциденту, предпосылке к инциденту, останову производства или нарушению технологического режима	+	50	
18.	Производство работ по неразрушающему контролю и другим видам обследований объекта при его диагностировании без наличия наряда-допуска на проведение ремонтных работ, выданного руководителем подразделения	+	50	
19.	Подключение электроэнергии, пользование стационарными подъемно-транспортными средствами и действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды и кислорода без разрешения руководителя объекта; использование во взрывоопасных зонах производственных помещений и наружных установок электроинструмента и иных электрических средств, степень взрывозащиты которых не соответствует требованиям нормативных документов по устройству электроустановок; не прекращение выполнения работ при проникновении в помещение или в отведенную рабочую зону вредных, горючих и взрывоопасных газов и жидкостей, а также в случаях возникновения аварии, пожара, нарушений технологического режима; несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса	+	50	
Нарушение требований безопасности дорожного движения				
20.	Превышение установленной скорости движения транспортного средства на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» свыше 10 км/ч		50	
Нарушение требований пропускного и внутриобъектового режима				
21.	Несанкционированный пронос (провоз) и/или использование мобильных телефонов, регистраторов, ноутбуков и иных устройств, оснащенных фото-, видеокамерой, записывающим модулем, способных осуществлять фото-, видео-, аудиозапись и /или сохранять в электронном виде ее результаты, и электронных средств позиционирования и дистанционной передачи координат места, в том числе, трекеров, электронных маяков, средств мобильной связи, иных устройств, оснащенных GPS-модулем либо аналогичным модулем, способным определять и передавать географические координаты своего местонахождения, на территории площадки основного производства ООО «Газпром нефтехим Салават», в т.ч. резервуарных парков ТСЦ НПЗ (площадки «А», «Б», «В», «Г», «Д»), установки		50	

№	Вид нарушения	Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
	жидких газов ТСЦ завода «Мономер» (площадка «Е»), установки газофакельного хозяйства цеха № 56 завода «Мономер», установки компрессии и изотермического хранения аммиака цеха №54 ГХЗ, установки компримирования фракционирования газов цеха №8 НПЗ (площадка «КиФГ»), газофакельного хозяйства цеха № 8 НПЗ (площадка «ГФХ») и участка сырья, реагентов и металлопроката Единого складского комплекса, а также на производственные площадки ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «Акрил Салават» и ООО «НСТЭЦ»			
22.	Нарушение правил парковки автотранспорта на специально выделенных и оборудованных автостоянках ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»		20	
23.	Остановка и стоянка транспортного средства под технологическими эстакадами ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»		20	
24.	Нахождение посторонних лиц на объектах ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», выведенных из эксплуатации.		20	
III класс нарушений (угроза жизни и здоровью с тяжелым исходом маловероятна)				
Нарушение требований пожарной безопасности				
25.	Применение электронагревательных приборов в местах, не предусмотренных распорядительным документом, в том числе эксплуатация самодельных электронагревательных приборов	+	10	
26.	Нарушения по обеспечению и содержанию первичных средств пожаротушения на месте проведения работ; загромождение проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами	+	10	
27.	Использование первичных средств пожаротушения ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ» для целей, не связанных с ликвидацией пожаров, возгораний.	+	10	
28.	Нарушение требований пожарной безопасности	+	10	
Нарушение требований охраны труда				
29.	Несоблюдение сроков проверки личных фильтрующих, изолирующих противогазов	+	10	
30.	Нарушение требований газобезопасности	+	10	

№	Вид нарушения	Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
31.	Отсутствие необходимых удостоверений у исполнителей работ и лиц, ответственных за проведение работ; отсутствие документации (журналов, распоряжений и т.д.), предусмотренных правилами и нормами безопасности; не ознакомление персонала с документами, касающимися непосредственно их деятельности (актом-допуском, дополнительными мероприятиями и т.д.)	+	10	
32.	Не ограждены места проведения работ, представляющие опасность, не вывешены предупредительные плакаты; не обеспечена очистка территории от посторонних предметов, мусора на месте проведения работ по их завершению	+	10	
33.	Нарушение требований правил, инструкций по охране труда, стандартов ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ»	+	10	
Нарушение требований промышленной безопасности				
34.	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности	+	10	
35.	Нарушение требований промышленной безопасности	+	10	
Нарушение требований безопасности дорожного движения				
36.	Вынос колесами автомобилей и/или механизмов грязи и строительного мусора на дороги ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», ООО «ПВК», ООО «ППЖТ», ООО «НСТЭЦ», повреждение дорожного полотна		50	
37.	Нарушение правил проезда равнозначных перекрестков		50	
38.	Нарушение правил пользования внешними световыми приборами ¹		10	
Нарушение требований экологической безопасности				
39.	Складирование отходов вне специально отведенных мест, разрушение и порча контейнеров и мест временного накопления отходов (МНО)		50	
40.	Не соблюдение условий по обработке металлолома. Не обеспечение расчистки подъездных путей и площадок для производства погрузки отходов и вторичных ресурсов.		10	
Нарушение требований пропускного и внутриобъектового режима				

¹Блокировка пропуска при количестве нарушений – 3 раза

№	Вид нарушения	Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
41.	Самовольный вход (въезд) на участки, объекты, в действующие цехи и сооружения, не относящиеся к месту производства работ		10	
42.	Нарушение требований стандарта «Обеспечение охраны объектов Общества и внутриобъектового режима»		10	

ПОСТАВЩИК:

ООО «_____»

_____/_____/

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «РМЗ»

Представитель

_____/_____/

АКТ О ВЫЯВЛЕННОМ НАРУШЕНИИ или УПУЩЕНИИ (форма)

Дата составления «_____» _____ 20__ г.

Время составления акта: _____ : _____ ч. (местное)
Место составления акта: _____

Мною _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии _____
(фамилия, имя, отчество, должности лиц, присутствовавших при составлении акта)

_____ составлен
акт о том, что работником _____
(организация, фамилия, имя, отчество, должность)

_____ (место, дата, время совершения нарушения)
было допущено следующее нарушение: _____

_____ (описание нарушения, обстоятельств его совершения и/или выявления)

Подпись лица, выявившего нарушение/составившего акт: _____

Подписи лиц, присутствующих при составлении акта: _____

Пояснения работника _____
(при несогласии указать причину несогласия)

С актом ознакомлен. Экземпляр акта получил _____

(подпись работника, Ф.И.О., дата получения)

(Ф.И.О., должность, место работы работника, допустившего нарушение)

был ознакомлен с актом _____
(дата и время ознакомления)

письменно подтвердить ознакомление с актом и получение экземпляра акта отказался.

Факт отказа от подписания (получения) акта подтверждаем:

Должность: _____
(подпись, Ф.И.О., дата и время)

Должность: _____
(подпись, Ф.И.О., дата и время)

Должность: _____
(подпись, Ф.И.О., дата и время)

ПОСТАВЩИК:

ООО «_____»

_____/_____/_____

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «РМЗ»

Представитель

_____/_____/_____

Акт о выявленном нарушении (форма)

№ _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

(указать управление)

(Ф.И.О.)

20 _____

**АКТ
о выявленном нарушении**

(дата, время, место составления акта)

Мною _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии _____

(фамилии, имена, отчества, должности лиц, присутствовавших при составлении акта)

составлен акт о том, что работником _____

(организация, вид и номер транспорта, фамилия, имя, отчество, должность)

было допущено следующее нарушение: _____

(место, дата, время совершения нарушения, №№, название

наряда-допуска, лицо, ответственное за производство работ и т.д.)

(описание нарушения, ссылка на соответствующий пункт правил, инструкции, пункт договора и т.п.,

пункт Классификатора)

Подпись лица, выявившего нарушение: _____

Подписи лиц, присутствующих при составлении акта: _____

Пояснения работника _____

(при несогласии указать причину несогласия)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получил _____

(подпись работника, Ф.И.О., дата)

Приложения: _____

(объяснения нарушителя, фото)

(Ф.И.О., должность, место работы работника, допустившего нарушение)

был ознакомлен с актом _____

(дата и время ознакомления)

письменно подтвердить ознакомление с актом и получение экземпляра акта отказался.

Факт отказа от подписания (получения) акта подтверждаем:

Должность: _____

(подпись, Ф.И.О., дата и время)

Должность: _____

(подпись, Ф.И.О., дата и время)

Должность: _____

(подпись, Ф.И.О., дата и время)

ПОСТАВЩИК:

ООО «_____»

_____/_____/_____

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «РМЗ»

Представитель

_____/_____/_____

Классификатор нарушений требований безопасности на территории ООО «РМЗ» (Общества)

№ п/п	Вид нарушения	Нарушение		
		Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
	I класс нарушений (угроза жизни и здоровью с тяжелым исходом возможна с большей степенью вероятности)			
	Нарушение требований пожарной безопасности			
1	Курение на территории Общества в неустановленном (не оборудованном) месте		30	+
2	Нарушение требований правил пожарной безопасности, приведших к возникновению пожара, загорания, задымления		50	+
	Нарушение требований охраны труда			
3	Производство работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, земляных, работ на высоте) без оформления наряда-допуска, кроме территорий, переданных по акту передачи строительной площадки, на которых Исполнитель сам отвечает за оформление нарядов-допусков		20	+
4	Нарушение правил охраны труда работником Исполнителя, которые привели к несчастному случаю с работником Общества		30	+
5	Соккрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для здоровья и жизни людей		50	
6	Нахождение на производственной территории без средств индивидуальной защиты (при выполнении трудовых обязанностей)		50	
	Нарушение требований промышленной безопасности			
7	Нарушение правил промышленной безопасности, которые привели к аварии		30	+
	Нарушение требований безопасности дорожного движения			
8	Нарушение, которое привело к дорожно-транспортному происшествию, несчастному случаю, разрушению конструкций, зданий и сооружений на территории Общества		30	+

№ п/п	Вид нарушения	Нарушение		
		Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
	Нарушение требований пропускного и внутриобъектового режима			
9	Нахождение на территории Общества в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения		50	+
	II класс нарушений (угроза жизни с тяжелым исходом возможна со средней степенью вероятности)			
	Нарушение требований пожарной безопасности			
10	Хранение/размещение баллонов с горючими газами (за исключением газосварочного поста), емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в бытовых помещениях, на территории Общества, в неотведенных для этих целей местах.		10	
	Нарушение требований охраны труда			
11	Выполнение газоопасной работы с неисправными СИЗОД		10	
12	Проведение работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, земляных, работ на высоте) с нарушением мероприятий, указанных в наряде-допуске; несоблюдение периодичности контроля лицом, ответственным за проведение работ повышенной опасности, определенной нарядом-допуском кроме территорий, переданных по акту передачи строительной площадки, на которых Исполнитель сам отвечает за оформление нарядов-допусков;		10	
13	Допуск к работе лиц, не прошедших (или не прошедших в срок) обучение, проверку знаний, инструктажи		10	
14	Нарушения при применении средств подмазывания, ограждений; применение неисправного и (или) неиспытанного оборудования (инструмента, приспособлений и т.д.), кроме территорий, переданных по акту передачи строительной площадки, на которых Исполнитель сам отвечает за оформление нарядов-допусков		10	

№ п/п	Вид нарушения	Нарушение		
		Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
15	Нарушение при выполнении работ на высоте – отсутствие необходимой документации, работа на высоте без применения системы обеспечения безопасности работ на высоте, использование несертифицированных средств обеспечения безопасности работ на высоте и их неисправное состояние		10	
16	Проведение ремонтных работ без наличия наряда-допуска на производство работ, выданного руководителем подразделения на объектах Общества		20	
	Нарушение требований промышленной безопасности			
17	Нарушение требований промышленной безопасности, которые привели к инциденту, предпосылке к инциденту, останову производства или нарушению технологического режима		20	+
18	Производство работ по неразрушающему контролю и другим видам обследований объекта при его диагностировании без наличия наряда-допуска на проведение ремонтных работ, выданного руководителем подразделения		10	
19	Подключение электроэнергии, пользование стационарными подъемно-транспортными средствами и действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды и кислорода без разрешения руководителя объекта; использование во взрывоопасных зонах производственных помещений и наружных установок электроинструмента и иных электрических средств, степень взрывозащиты которых не соответствует требованиям нормативных документов по устройству электроустановок; несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса		10	
20	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности		10	
21	Нарушение требований промышленной безопасности		10	
	III класс нарушений (угроза жизни и здоровью с тяжелым исходом маловероятна)			
	Нарушение требований пожарной безопасности			

№ п/п	Вид нарушения	Нарушение		
		Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
22	Эксплуатация самодельных электронагревательных приборов, других электроустановочных изделий, имеющих повреждения.		10	
23	Использование первичных средств пожаротушения, принадлежащих Обществу, для целей, не связанных с ликвидацией пожаров, возгораний		10	
24	Нарушения по обеспечению и содержанию первичных средств пожаротушения на месте проведения работ; загромождение проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами		10	
25	Нарушение требований пожарной безопасности при транспортировке баллонов с газами		10	
26	Нарушение требований пожарной безопасности		10	
	Нарушение требований охраны труда			
27	Несоблюдение сроков проверки личных фильтрующих, изолирующих противогазов		10	
28	Нарушение требований газобезопасности		10	
29	Не ограждены места проведения работ, представляющие опасность, не вывешены предупредительные плакаты; не обеспечена очистка территории от посторонних предметов, мусора на месте проведения работ по их завершению, кроме территорий, переданных по акту передачи строительной площадки, на которых Исполнитель сам отвечает за соблюдением безопасности проведения работ.		10	
30	Нахождение на территории Общества без защитной каски, фильтрующего противогаза, применение защитной каски без подбородочного ремня, передвижение по обочине проезжей части при наличии пешеходной дорожки, передвижение по правой стороне проезжей части, допуск и выполнение		10	

№ п/п	Вид нарушения	Нарушение		
		Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
	погрузочно-разгрузочных работ без сигнального жилета, кроме территорий, переданных по акту передачи строительной площадки, на который Исполнитель сам отвечает за соблюдение требований Правил.			
31	Нарушение требований правил, инструкций по охране труда ООО «РМЗ»		10	
	Нарушение требований экологической безопасности			
32	Складирование отходов вне специально отведенных мест, разрушение и порча контейнеров и мест временного накопления отходов (МВНО)		10	
	Нарушение требований пропускного и внутриобъектового режима			
33	Нарушения требований внутриобъектового и пропускного режима: - ношение работниками с логотипами Общества; - отсутствие у водителя транспортного средства, прибывшего на территорию Общества следующих документов: водительского удостоверения, путевого листа, с отметкой о прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра и отметкой механика с указанием маршрута движения и пункта назначения транспортных средств; - несанкционированное складирование ТМЦ, вне отведенных для этого мест		10	
34	Нарушения требований внутриобъектового и пропускного режима: - нахождение посторонних лиц на объектах Общества, выведенных из эксплуатации, самовольный вход (въезд) на участки, объекты, в действующие цехи и сооружения, не относящиеся к месту производства работ; - бездействие ответственного лица объекта, в отношении лиц, курящих в неотведенных местах; - самовольное покидание КПП или отказ от выполнения законных требований сотрудника охранной организации и СБ, предусмотренных Инструкцией «Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества»;		10	

№ п/п	Вид нарушения	Нарушение		
		Проверка знаний лица, допустившего нарушение	Наложение штрафа на юридическое лицо (тыс. руб.)	Блокировка пропуска лиц, допустившего нарушение
	- заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий; - проведение (провоз) на территорию (с территории) объектов Общества по своему личному электронному ключу других лиц, а также передача электронного ключа другим лицам; - использование и проход на территорию (с территории) объектов Общества по чужому электронному ключу; - утеря/порча внутреннего электронного ключа; - проход всех лиц в местах, не предназначенных для входа (выхода) на территорию Общества; проход (перепрыгивание) через турникет при закрытых створках, без разрешающего сигнала СКУД; проход всех лиц через проездные КПП, а также пересечение - внос (вынос), ввоз (вывоз) на территорию и с территории Общества ТМЦ, технической документации без соответствующе оформленных документов; - пронос личных вещей: 1. Оружие и боеприпасы к нему. 2. Холодное оружие и заготовки для его изготовления. 3. Колюще-режущие предметы. 4. Взрывчатые вещества и компоненты для его изготовления. 5. Алкогольная продукция и ее компоненты. 6. Наркотики и наркосодержащие вещества.			

ПОСТАВЩИК

ООО «_____»

_____/ _____/

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «РМЗ»

Представитель

_____/ _____/